

1500093-89.2020.8.26.0129

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... que foi feita uma operação para combate do tráfico de drogas no bairro Andorinhas de Casa Branca. Pelas informações, o tráfico era praticado por EZEQUIEL e pelo gerente JOÃO. Em dado dia, foi feita campana quando um FIAT SIENA PRATA parou e o passageiro DEVIDY entrou e saiu de uma casa. O carro foi abordado a alguns quarteirões, tendo sido localizadas duas porções de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500093-89.2020.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500093-89.2020.8.26.0129

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2040995/2020 - DEL.POL.CASA BRANCA, 9995232 - DEL.POL.CASA BRANCA, 190/20/203 -

DEL.POL.CASA BRANCA, 2040995 - DEL.POL.CASA BRANCA, 190/20/203 - DEL.POL.CASA

BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEVIDY ROBERTO DA CONCEICAO CESARIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de DEVIDY ROBERTO DA CONCEIÇÃO CESÁRIO, sendo-lhe imputado o crime do art. 342 do Código Penal. Narra a denúncia, em síntese, que, em 12 de fevereiro de 2020, por volta das 15 horas e 30 minutos, na sala de audiências do Fórum de Casa Branca, nesta cidade e comarca, o réu fez afirmação falsa como testemunha em processo judicial.

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2022.

O réu ofereceu resposta à acusação às fls. 204/205.

Foi decretada a revelia do acusado à fl. 252.

Realizada audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação, restando

prejudicado o interrogatório do réu diante do decreto de revelia.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação e a Defesa advogou teses absolutórias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do fato foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 9/10), pelo termo de audiência dos autos de nº 1500030-67.2020.8.26.0613 (fls. 11/15), pelo termo de declarações de fl. 43, pelo relatório final do inquérito policial (fls. 92/93 e pela prova oral produzida. A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

EVALDO ARMANDO ANTONIALLI, policial civil, em juízo, relatou que foi feita uma operação para combate do tráfico de drogas no bairro Andorinhas de Casa Branca. Pelas informações, o tráfico era praticado por EZEQUIEL e pelo gerente JOÃO. Em dado dia, foi feita campana quando um FIAT SIENA PRATA parou e o passageiro DEVIDY entrou e saiu de uma casa. O carro foi abordado a alguns quarteirões, tendo sido localizadas duas porções de COCAÍNA. Questionados em sede policial, os dois ocupantes do veículo confirmaram terem adquirido as porções de cocaína na "biqueira do Ezequiel". Ficou sabendo da prisão por falso de testemunho, mas não chegou a ter acesso sobre o ponto de divergência.

O réu DEVIDY ROBERTO DA CONCEIÇÃO CESÁRIO, em solo policial (fl. 6), disse a respeito dos fatos que " (...) está arrependido pela pela versão que apresentou na audiência no Fórum desta cidade. O interrogado tem ciência do direito constitucional de permanecer em silêncio e qualquer outro esclarecimento fará apenas em juízo.". Em juízo, não foi realizado o interrogatório pelo não comparecimento do réu na audiência designada.

A análise do conjunto probatório dos autos leva à conclusão de que o réu, de maneira consciente e voluntária, praticou a conduta descrita na inicial acusatória, de modo que deve incorrer nas respectivas sanções.

De início, faz-se mister consignar que, nos autos distribuídos sob o nº 1500030-67.2020.8.26.0613, que tramitaram perante a E. Segunda Vara de Casa Branca, o trânsito em julgado ocorreu em 26/02/2020, sem qualquer notícia de que tenha havido retratação pelo réu, na forma do art. 342, § 2º do CP. Ficou, então, perfeitamente caracterizada a infração penal, com clara ofensa à administração da justiça.

A propósito, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI, no Código Penal Comentado (2017), p. 909:

Exige-se, para a condenação do agente, o advento da sentença, com trânsito em julgado, no processo onde o falso foi proferido, admitindo-se ter havido prejuízo à administração da justiça (até a decisão final, a testemunha pode retratar-se, o juiz pode considerar irrelevante suas declarações ou o tribunal, em grau de recurso, considerar que ela não mentiu, não se aperfeiçoando a infração penal). Do cotejo entre o depoimento prestado em solo policial (fl. 43) e do depoimento judicial (fl. 14), é certo que o réu, em juízo, negou ter feito a aquisição de drogas ao contrário do anteriormente afirmado. Anoto ainda que tal afirmação era juridicamente relevante para o deslinde do feito, tendo em vista que se tratava de ação socioeducativa visando à apuração de ato infracional por conduta análoga ao tráfico de drogas.

Também cumpre mencionar que está presente o dolo do agente, na medida em que manteve sua versão em juízo mesmo após ter sido alertado das penas do falso testemunho e apresentado o depoimento prestado na Delegacia com sua assinatura. Por fim, não incide no caso em tela a causa de aumento prevista no § 1º do art. 342 do CP, pois a ação socioeducativa não se confunde com o processo penal, uma vez que informados por princípios e finalidades diferentes. Assim já decidiu o E. TJSP: Falso testemunho. Depoimento falso prestado em ação instaurada para apuração de ato infracional. Ação consciente e voluntária, voltada ao favorecimento ilícito do adolescente infrator. Delito formal e instantâneo, a prescindir do resultado da ação onde o depoimento falso foi prestado. Condenação de rigor, afastada, todavia, a causa de aumento, considerada a natureza da ação voltada à apuração de atos infracionais, que não se confunde com processo penal. Penas readequadas. Nota de reincidência afastada, reconhecida, todavia, a má antecedência. Substituição,

excepcionalmente que se mostra viável, mantido o regime semiaberto para a hipótese de descumprimento. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0005039-35.2015.8.26.0201; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Garça - 3ª Vara; Data do Julgamento: 04/05/2017; Data de Registro: 04/05/2017)

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu é medida de rigor.

Portanto, demonstradas a autoria e a materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de falso testemunho.

Passo a dosar a reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do CP.

Neste ponto, cabe ressaltar que, pela leitura da certidão de distribuição criminal carreada às fls. 191/192, o réu é primário e não tem maus antecedentes.

Na primeira fase, não há o que se considerar para agravar a punição do acusado.

Assim, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não estão presentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, torno a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 49 do CP, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada e à primariedade, nos termos do art. 33 do Código Penal. No mais, diante da quantidade da pena aplicada, da primariedade do agente e das circunstâncias judiciais de ordem pessoal favoráveis (art. 44, III do CP), cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, bem como por uma pena de multa, calculada no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu DEIVIDY ROBERTO DA CONCEIÇÃO CESÁRIO, qualificado nos autos, pela prática do crime do art. 342 do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão no regime inicial aberto e 10 dias-multa no valor mínimo unitário e SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e por pena de multa, calculada no mínimo legal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Não há razão para o decreto da segregação cautelar do réu neste momento, ficando autorizado o recurso em liberdade.

Transitada em julgado: a) expeça-se guia de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados; d) oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação; e) intime-se o réu para pagar a pena de multa fixada, no prazo de 10 dias (art. 686 do CPP).

P. I. C.

Casa Branca, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA